PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Comunicación modelo del BCRA: libre disponibilidad de las divisas de exportación de servicios

Extiende a todos los exportadores de servicios, personas humanas o jurídicas e inscriptas o no en el régimen de la economía del conocimiento, la excepción del punto 2.2.2.1 de Exterior y Cambios: no liquidan si acreditan en su cuenta en moneda extranjera en el país, y esos fondos son de libre disponibilidad.

Propuesta 25: Exportar software y servicios
Cuándo: Fase I (año 1); la ley «Ley de estabilidad de la economía del conocimiento» lo ratifica en la Fase II
Trámite: No aplica (Comunicación «A» del BCRA, dictada por su Directorio).

VISTO

El texto ordenado de las normas sobre «Exterior y Cambios» (Comunicación «A» 8481 y complementarias), el Decreto N° 609/2019 y sus modificatorios, el Decreto N° 679/2022, y

CONSIDERANDO:

Que el punto 2.2.2.1 de las normas sobre «Exterior y Cambios» exceptúa de liquidar en el mercado de cambios los cobros de exportaciones de servicios prestados por personas humanas cuando se acreditan en cuentas propias en moneda extranjera en entidades locales, sin fijar un tope.

Que las pequeñas y medianas empresas y las demás personas jurídicas exportadoras de servicios siguen obligadas a ingresar y liquidar sus cobros dentro del plazo del punto 2.2.1, salvo los beneficios parciales del Decreto N° 679/2022 para las inscriptas en el régimen de la Ley N° 27.506.

Que el artículo 1° del Decreto N° 609/2019 exige que el contravalor de las exportaciones de servicios ingrese en divisas y/o se negocie en el mercado de cambios en las condiciones que establezca esta Institución, y que la acreditación en una cuenta local en moneda extranjera satisface el ingreso al país.

Que la igualdad de trato entre exportadores de servicios, cualquiera sea su forma jurídica, favorece la formalización y el crecimiento de un sector exportador intensivo en empleo calificado.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, Ley N° 24.144 y sus modificatorias.

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS, A LAS CASAS DE CAMBIO: Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que esta Institución adoptó la siguiente resolución:

Comunicación «A» […] – Ref.: Circular CAMEX 1-[…]. Exterior y Cambios. Cobros de exportaciones de servicios.

ARTÍCULO 1°.- Punto 1 – Sustitución del punto 2.2.2.1. Sustituir el punto 2.2.2.1 de las normas sobre «Exterior y Cambios» por el siguiente: «2.2.2.1. No será obligatorio liquidar en el mercado de cambios los cobros de exportaciones de servicios, cualquiera sea el exportador —persona humana o jurídica, inscripta o no en el régimen de la Ley N° 27.506—, en la medida en que las divisas se acrediten en una cuenta en moneda extranjera de titularidad del exportador en una entidad financiera local, dentro del plazo previsto en el punto 2.2.1. La acreditación no devengará comisiones ni cargos adicionales a los aplicables a una transferencia ordinaria entre cuentas en moneda extranjera.»

ARTÍCULO 2°.- Punto 2 – Libre disponibilidad. Establecer que los fondos acreditados conforme al punto 2.2.2.1 son de libre disponibilidad para su titular, que podrá mantenerlos en la cuenta, aplicarlos a pagos en el país o en el exterior, liquidarlos en el mercado de cambios en cualquier momento o transferirlos a cuentas propias en el exterior, sin requerir conformidad previa de esta Institución.

ARTÍCULO 3°.- Punto 3 – Documentación. Disponer que, para aplicar el punto 2.2.2.1, la entidad requiera al exportador solo una declaración jurada que identifique el comprobante de exportación de servicios al que corresponde el cobro. La entidad no podrá exigir documentación adicional salvo la que resulte de las normas de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.

ARTÍCULO 4°.- Punto 4 – Información. Disponer que las entidades informen a esta Institución, en el régimen informativo que corresponda, los cobros acreditados conforme al punto 2.2.2.1. Esta Institución publicará cada trimestre el monto de exportaciones de servicios cobradas por este mecanismo, por tipo de exportador.

ARTÍCULO 5°.- Punto 5 – Vigencia. Las presentes disposiciones entrarán en vigencia el día hábil siguiente al de su difusión.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app